NABU-RV Erzgebirge e. V. | Sandstraße 116 | 09114 Chemnitz

30 1990 2020 FÜR DIE NATUR

NABU

Landratsamt des
Landkreises Mittelsachsen
z. H. Landrat
Matthias Damm

**RV Erzgebirge e. V.**
**Geschäftsstelle**
**Lutz Röder**

Tel. +49 (0)371 33 64 85 0
Fax +49 (0)371 44 46 47 8
roeder@NABU-Sachsen.de

Chemnitz, 29.04.2022

**Dienstaufsichtsbeschwerde**
**gegen Mitarbeiter des Landratsamtes des LK Mittelsachsen**

Sehr geehrter Herr Landrat,

ich lege Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber zuständigen Mitarbeitern des Landratsamtes des Landkreises Mittelsachsen wegen Missachtung der Naturschutzgesetze, insbesondere des Artenschutzes und der Zerstörung eines bedeutenden Erholungsgebietes im Einzugsbereich von Chemnitz ein.

Mitarbeiter Ihrer Behörde hatten einem Privatwaldeigentümer aus Bayern die Genehmigung erteilt im März 2022 mit Baumfäll- und Transportarbeiten innerhalb des FFH-Gebietes „Zschopautal" (betreffender Bereich als Nr. 1 der Karte im Anhang gekennzeichnet) mit umfangreichen Fällarbeiten zu beginnen.

Besonders bedenklich ist dabei, dass die Fällarbeiten erst im März in einem Gebiet genehmigt wurden mit FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I und mit FFH-Arten nach Anhang II (Großes Mausohr, Mopsfledermaus), die gemäß der FFH-Richtlinie besonders geschützt sind. Herr Oppermann von der Unteren Naturschutzbehörde soll bei der Einweisung für diese Arbeiten vor Ort gewesen sein.

Diese Genehmigung Ihrer Behörde verstößt insbesondere gegen § 34 SächsNatSchG (FFH-Verträglichkeit) und gegen § 44 BNatSchG (Artenschutz). Ich verweise in dem Zusammenhang auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 09.06.2020 zur Forstwirtschaft im Leipziger Auwald. Dementsprechend darf Forstwirtschaft in europäischen Naturschutzgebieten nicht ohne Verträglichkeitsprüfung erfolgen, da diese geeignet sein können die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten erheblich zu beeinträchtigen.

**NABU** (Naturschutzbund Deutschland)
**Regionalverband Erzgebirge e. V.**
09114 Chemnitz
Sandstraße 116
Tel. +49 (0)371 3 36 48 50
Fax +49 (0)371) 4 44 64 78
rv.erzgebirge@NABU-Sachsen.de
www.NABU-rve.de

**Geschäftskonto**
Sparkasse Chemnitz
IBAN DE 24 8705 0000 3502 0023 38
BIC CHEKDE81XXX

Steuer-Nr. 215 / 142 / 00774

Anerkannter Naturschutzverband
nach § 29 BNatSchG

Deshalb sind die erheblichen Eingriffe in das FFH-Gebiet „Zschopautal“ bei Lichtenwalde unzulässig.
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden.

Am 21.03.22 hatte ich per Mail bei Herrn Seifert (Untere Naturschutzbehörde (UNB) LK Mittelsachsen) den Eingriff in dieses sensiblen Naturschutzvorranggebiet (auch innerhalb LSG „Lichtenwalde, NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde“ ist ebenfalls betroffen) während der Vogelbrutzeit (Schwarz- und Grauspecht im Gebiet) angezeigt.

Frau Wittig (UNB LK Mittelsachsen) antwortete mir darauf am 22.03.22, dass es sich um Pflegemaßnahmen im Privatwald handelt, die aus forstwirtschaftlicher Sicht vertretbar wären. Die Kontrolle würde durch die Forstbehörde erfolgen und das weitere Handeln der Unteren Naturschutzbehörde wäre nicht erforderlich.

Nachdem ich am 28.03.22 Frau Wittig per Mail mitteilte (als Anhang Karte mit FFH-Gebietsgrenze und Bereich der Fällarbeiten), dass die Forstarbeiten vollständig im FFH-Gebiet durchgeführt werden, teilte mir Frau Eichelmann (UNB LK Mittelsachsen) am 01.04.22 mit, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und der geplante Ortstermin deshalb nicht mehr erforderlich ist. Allerdings wird auch gegenwärtig (Foto vom 26.04.22) noch Holz aus dem Gebiet abtransportiert!

Da noch weitere Bäume im Bereich 1 (Karte-Anhang) und auch in weiteren Bereichen des FFH-Gebietes (Bereich 2 und 3 (im NSG!) der Karte im Anhang) für Fällarbeiten gekennzeichnet wurden, bitte ich Sie in der von Ihnen geleiteten Behörde durchzusetzen, dass diese Arbeiten unverzüglich gestoppt werden und derartige Versäumnisse bzw. Gesetzesmissachtungen in Zukunft unterbleiben.

Ich bitte Sie um Mitteilung wie unsere Hinweise und Bedenken in der Dienstaufsichtsbeschwerde berücksichtigt werden.

Weitere rechtliche Schritte behalte ich mir ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

L. Röder

Lutz Röder
Geschäftsstellenleiter
NABU Erzgebirge

Verteiler:

- Höhere Naturschutzbehörde
- Sächs. Umweltministerium